

1500410-95.2019.8.26.0558

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2353709/2019 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500410-95.2019.8.26.0558

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2353709/2019 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 8927019 -

DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 7964/19/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2353709 -

DEL.INV.GER. CATANDUVA, 7964/19/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2353709 -

DEL.INV.GER. CATANDUVA, 7964/19/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2353709 -

DEL.INV.GER. CATANDUVA, 7964/19/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXSANDRO FREITAS FIDENCIO

Data da Audiência:

23/05/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 23/05/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1500410-95.2019.8.26.0558, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) ALEXSANDRO FREITAS FIDENCIO. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), presente a Dra. Maria Elisabeth Martins

Scarpa, Defensora constituída pelo acusado em audiência. Presente a Sra. Gabriela Delsin da Silva, portadora do RG nº 52.453.656-9 (SSP/SP), discente do curso de Direito do Centro Universitário Eurípides de Marília - UNIVEM, que acompanhou a audiência para fins acadêmicos. Pelo MM Juiz foi deliberado: defiro a juntada do substabelecimento de pág. 325. Anote-se o nome da Dra. Defensora constituída em audiência. Iniciados os trabalhos, foi interrogado o acusado, por meio audiovisual, em apartado. O Dr. Promotor de Justiça desistiu da oitiva das testemunhas Sidney e Leandro. Pelo MM. Juiz foi deliberado: Homólogo a desistência requerida. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral, com cópia anexa aos autos. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. ALEXSANDRO FREITAS FIDENCIO, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pelo seguinte fato delituoso: "No dia 6 de dezembro de 2019, às 20h51min, na Rua São Sebastião, 342, Bairro Bom Pastor (Vila Celso Mouad), nesta cidade e Comarca de Catanduva/SP, o denunciado guardava, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, 46 (quarenta e seis) pinos de "crack", totalizando o peso líquido de 6,7 gramas, droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 9, laudo de constatação de fls. 11/12 e exame químico toxicológico de fls. 47/49. Apurou-se que, o denunciado foi flagrado pelos policiais militares enquanto estava agachado num terreno baldio, em atitude suspeita. Ao notar a aproximação da viatura policial, o denunciado se levantou e tentou sair do local, mas foi abordado. Durante a abordagem policial, constatou-se que ele trazia consigo R\$25,00 (vinte e cinco reais) em dinheiro e que guardava 46 (quarenta e seis) pinos de "crack" no ponto do terreno baldio onde estava agachado. Interrogado na Delegacia de Polícia, o denunciado negou a prática delitiva. Todavia, é oportuno informar que, três dias antes da data dos fatos, o denunciado fora preso em flagrante delito no mesmo local pelo tráfico ilícito de drogas, mas liberado em audiência de custódia (autos nº1505932- 23.2019.8.26.0132, em trâmite na 1º Vara Criminal da Comarca local). Ante o exposto, denuncio ALEXSANDRO FREITAS FIDENCIO como incurso nas sanções do artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, e requeiro que seja intimado para apresentar defesa prévia e, depois de recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, citando-se o acusado para a audiência de instrução e julgamento, nos moldes do art. 56 da Lei 11.343/06, oportunidade na qual será interrogado, serão ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, como também as da defesa, serão apresentadas sustentações orais pelo parquet e pela defesa, até final decisão condenatória, na forma do rito especial previsto na Lei 11.434/06.". O acusado foi preso em flagrante delito no dia dos fatos e posto em liberdade provisória em data posterior. O acusado foi citado e notificado e apresentou a defesa prévia de págs. 100/104. A denúncia de págs. 57/58 foi recebida em 31/03/2020 (págs. 105/106). Durante a instrução criminal, foi interrogado o acusado, dispensada a produção de outras provas orais. O Ministério Público é pela condenação do acusado, ao passo que a Nobre Defesa pleiteia a fixação da pena no mínimo legal, ante a confissão espontânea ocorrida. É O RELATORIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Em que pese o respeito que merecem o acusado e a nobre Defesa, a acusação é procedente. A materialidade está provada por intermédio do auto de exibição e apreensão de pág. 09 e dos laudos periciais de págs. 11/12 e 47/49, estes demonstrando que as substâncias apreendidas se tratavam de droga. A autoria também é certa, incontroversa, uma vez que o próprio acusado, interrogado nesta data, admitiu que, pelo fato de ser dependente químico, realmente estava de posse das drogas e do dinheiro já mencionados, drogas que eram destinadas à venda. Além disso, os policiais militares ouvidos durante o auto de prisão em flagrante delito confirmaram ter encontrado o acusado de posse das drogas e do dinheiro já mencionados, em atitude típica de tráfico ilícito de entorpecentes. Diante das apreensões realizadas, da confissão judicial e do relato dos agentes da lei, a prova permite uma conclusão segura no sentido de que o acusado se encontrasse praticando o comércio ilícito de drogas na ocasião descrita na denúncia. Correta,

deste modo, a capitulação legal do delito prevista na denúncia. O decreto condenatório, assim, é de rigor. Passo a dosar a pena: na primeira fase, tendo em vista os maus antecedentes do acusado (processo nº 0066303-50.2011.8.26.0506 - págs. 21/22), fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mínima legal acrescida de 1/6. Na segunda fase, tendo em vista que o acusado confessou espontaneamente a prática delitiva, reduzo a pena para a mínima legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa. Na terceira e última fase, tendo em vista que o acusado é primário e não havendo comprovação de que ele se dedicasse às atividades criminosas ou integrasse organizações criminosas, reduzo a pena em 1/2 (metade), para torná-la definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. A redução de metade é compatível, tendo em vista que o acusado, ainda que registre maus antecedentes, a condenação acima mencionada é antiga, não havendo comprovação de que ele integre organização criminosa ou faça do crime um meio de vida. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (valor fixado pelo Governo Federal), em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme constatado em audiência). O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto. Tendo em vista os maus antecedentes do acusado, nego-lhe a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Em se tratando de tráfico privilegiado, o delito não pode mais ser equiparado a hediondo, consoante decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (HC 118533, julgado em 23/06/2016, conforme disponibilizado no site da Suprema Corte em data de 27/06/2016). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública, para o fim de CONDENAR o acusado ALEXSANDRO FREITAS FIDENCIO, nos autos qualificado, como incurso no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, na proporção já mencionada. Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS. Ante o regime inicial de pena fixado, concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Já houve autorização para a destruição das drogas (pág. 29). Decreto a perda, em favor da União, do valor apreendido nos autos. Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral, bem como a transferência do valor depositado ao FUNAD. Também com o trânsito em julgado, oficie-se à d. autoridade policial requisitando a destruição do restante da droga armazenado como contraprova. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, as partes e o acusado pediram a palavra pela ordem para renunciar ao direito de recurso. Pelo MM. Juiz, então, foi deliberado: Homologo a renúncia ao direito de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e providencie-se o que mais for necessário, inclusive certidão de honorários ao Dr. Defensor anteriormente nomeado. Expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao órgão ministerial. Sai o acusado intimado de que, no prazo de sessenta dias, deverá recolher o valor referente às custas processuais, no valor de R\$3.197,00, com a advertência de que, na inércia, será expedida certidão em favor da Fazenda Pública.. Expeça-se mandado de prisão no regime aberto e providenciem-se as comunicações de praxe. Após, conclusos para deliberações finais. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.